

DIGITAL MARKET SYSTEM

SISTEMA MERCATO DIGITALE

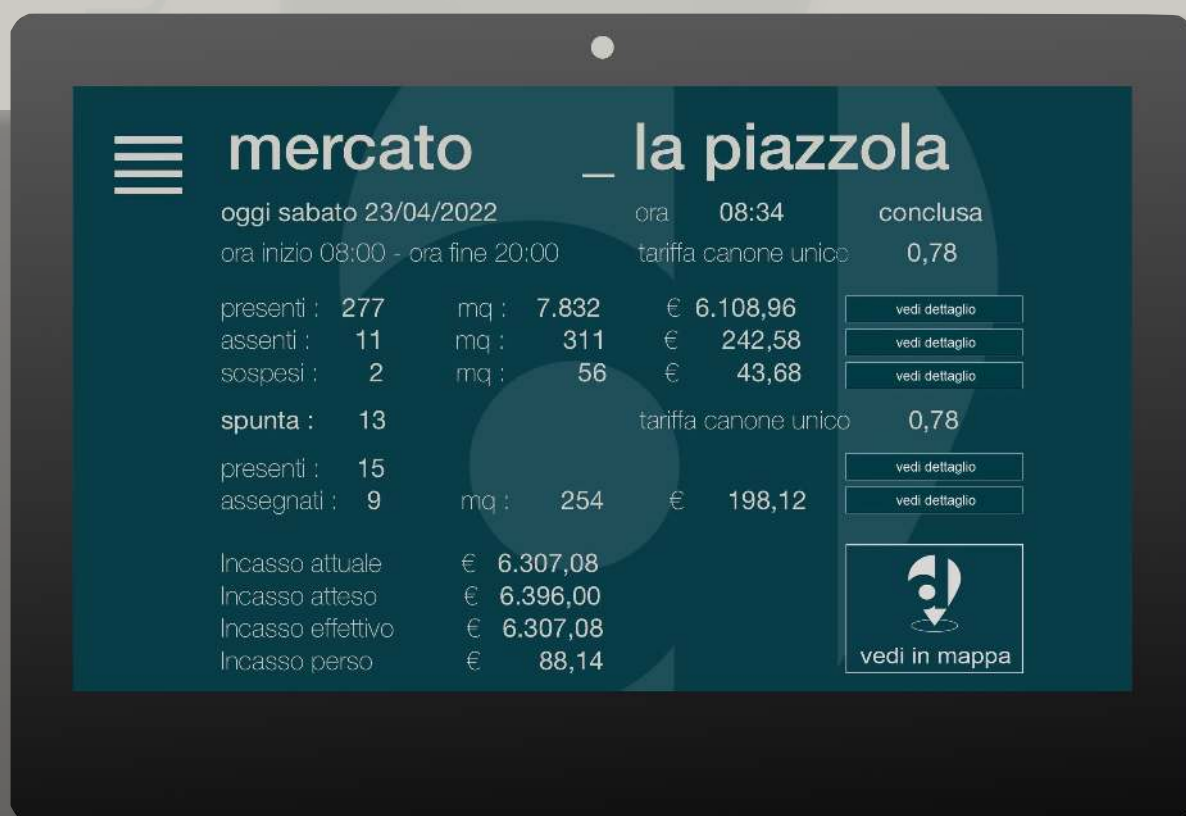


**Progetto di innovazione e digitalizzazione
del commercio su area pubblica**

DMS - SISTEMA MERCATO DIGITALE

presenta un progetto integrato di innovazione e di sviluppo del commercio su aree pubbliche basato sulla digitalizzazione dell'area mercatale e dei posteggi.

DMS, è uno strumento di carattere operativo che mira ad ammodernare l'attività mercatale ma anche a porsi in modo nuovo nei confronti della pubblica amministrazione e delle associazioni, semplificando le procedure e riducendo i costi delle risorse umane e finanziarie.



Premessa

Cos'è il commercio su aree pubbliche

Per commercio su aree pubbliche, si intende la vendita di merci al dettaglio, ovvero la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su porzioni di aree di proprietà pubblica. L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di una autorizzazione amministrativa connessa a concessione di posteggio e può svolgersi su mercati quotidiani o periodici, su posteggi isolati o a rotazione, su fiere e riunioni straordinarie di persone ovvero in forma itinerante compresa la vendita a domicilio.

Si tratta quindi di una attività complessa, mobile sul territorio, che investe contestualmente le amministrazioni locali e le imprese le quali, generalmente – e forse con la sola eccezione dei mercati quotidiani – uniscono e integrano le diverse forme di attività. La fonte normativa che disciplina la materia è il D.Lgs, 31 marzo 1998 n.114, recepito ed attuato poi da ogni singola Regione. Il progressivo percorso di semplificazione delle procedure amministrative e dei rapporti fra commercio su aree pubbliche e pubblica amministrazione, iniziato con il Decreto Legislativo 59/2010 e proseguito con il Decreto Legislativo 222/2016, si avvia a compiere un ulteriore passo.

Il Parlamento Italiano ha infatti approvato definitivamente in Senato, con legge 118/2022, il progetto di legge annuale per il mercato e la concorrenza il cui articolo 2 conferisce al Governo una delega per la mappatura delle vicende relative alla concessione dei beni pubblici e che conferisce al Governo una delega ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla ricognizione, alla ulteriore semplificazione e individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività e in materia di interoperabilità con gli altri sistemi informativi in materia di concessioni.

A ciò aggiungasi che la normale evoluzione delle procedure amministrative volte a regolare il rapporto fra impresa e pubblica amministrazione tende sempre più a sostituire i controlli/rapporti *de visu* e la produzione cartacea con controlli/rapporti e produzioni di tipo immateriale, fondati cioè su sistemi sempre più digitalizzati e virtuali che consentono risparmi di risorse umane e di materia prima.

In questo quadro assume particolare rilievo l'art.26 del provvedimento che riguarda una delega al Governo per la semplificazione dei procedimenti in materia di attività economica e che prevede esplicitamente l'utilizzo dell'interoperabilità fra le banche dati e del fascicolo d'impresa. Le condizioni complessive delle aree mercatali sono in gran parte deteriorate sia per gli spazi vuoti sia per l'assenza di meccanismi di qualificazione. E' dunque necessaria una rivisitazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Allora non si tratta di fare una lista della spesa quanto di mettere in campo un insieme di azioni coordinate fra loro che, in qualche modo, contribuiscano a far superare l'attuale momento di difficoltà e a creare le condizioni utili al rilancio del settore del commercio su aree pubbliche. Non sembra più rinviabile una politica di digitalizzazione dei mercati e di dematerializzazione dei titoli amministrativi e concessori. Non un progetto di PNRR è stato destinato in tal senso. Eppure, sarebbero innegabili i vantaggi della Pubblica Amministrazione in termini di risparmio di risorse umane e finanziarie e in termini di gestione complessiva dell'attività. Non solo, la progressiva digitalizzazione del Paese non può lasciare negletto un sistema che attiva migliaia di autorizzazioni e centinaia di migliaia di concessioni.

**Un sistema così complesso ha necessariamente bisogno di un
collettore univoco: è questa la principale ragione di DMS.**

Commercio su Aree Pubbliche

Attività e Peso del Settore

Totale aziende

- 165.500 che rappresentano il 22% del totale delle imprese di commercio in Italia

Concentrazione territoriale

- regioni settentrionali 30%; regioni centrali 20%; regioni meridionali 35%; isole 15%

Mercati in Italia

- 8.523 circa
- 400.000 posteggi totali con concessione indicativamente
- 9.500.000 di mq totale superficie occupata circa

Nei 1.173 Comuni italiani con popolazione superiore a 10.000 abitanti

- 728 mercati a cadenza quotidiana con prevalenza alimentare
- 2.795 mercati a cadenza periodica con prevalenza non alimentari

Nei 6.700 Comuni italiani con popolazione sotto i 10.000 abitanti

- 5.000 mercati periodici
- 5.000 posteggi isolati a cadenza quotidiana
- 4.000 posteggi isolati a cadenza periodica

Altro sul territorio Nazionale

- 4.000 mercati stagionali estivi
- 6.000 fiere e sagre all'anno

Occupazione totali posti di lavoro

- 330.000 di cui 30.000 donne
- 53% commercianti di origine straniera

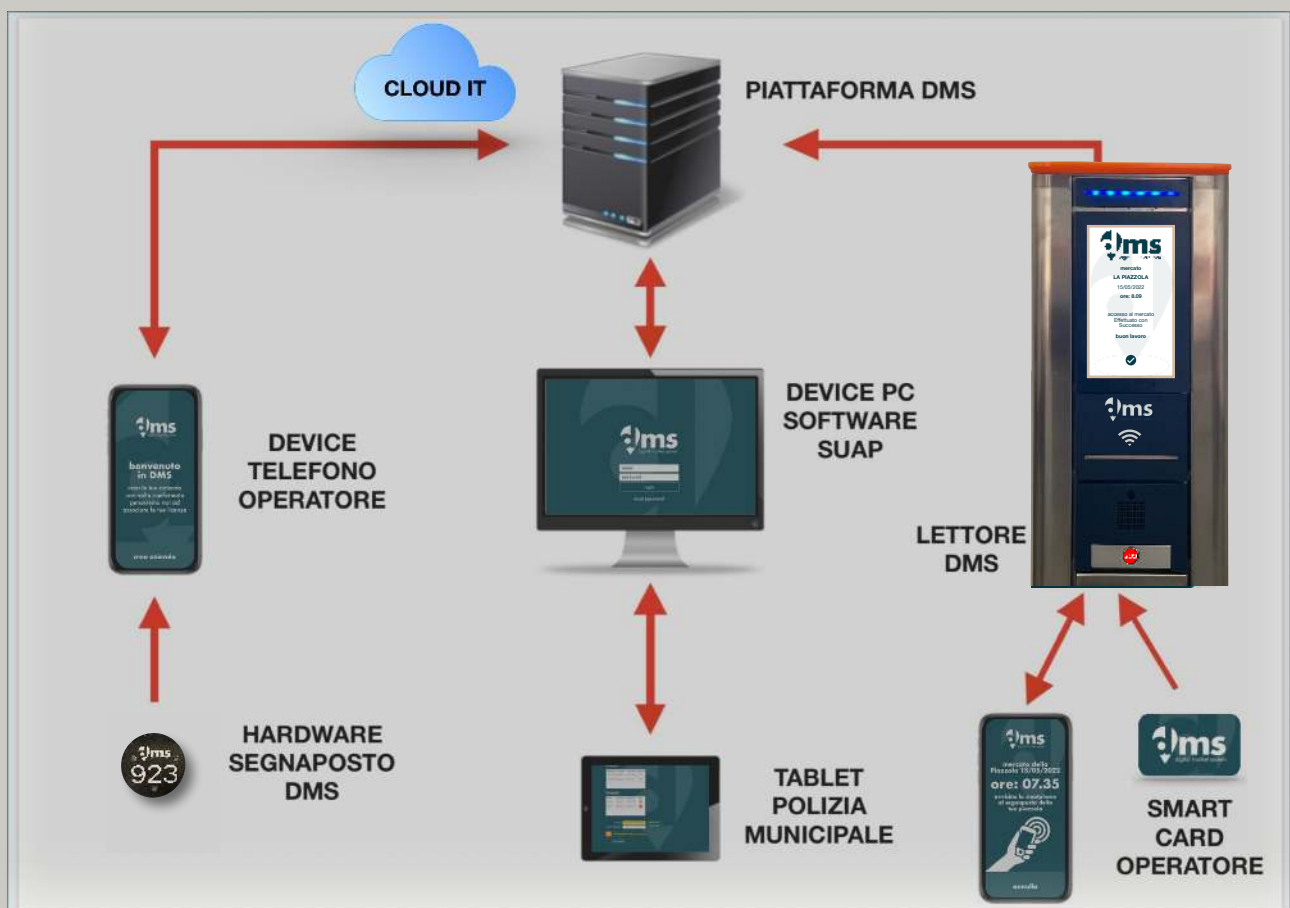
Cos'è DMS Digital market system



DMS - SaaS API Applicativo Multiservizi e Sistemi Digitali ad alto contenuto Tecnologico

DIGITAL MARKET SYSTEM s.r.l., che è una START-UP INNOVATIVA, si basa su un Servizio Cloud Computing . Si tratta di una piattaforma (SaaS) Software - as - a - Service, ovvero **software come servizio**: si tratta di soluzioni software su cloud, applicativi con pagamento di un canone, o in base al consumo, che consentono di dare una risposta a esigenze di semplificazione e innovazione, con sistemi ad alto contenuto tecnologico ma di facile e sicura applicazione. Il provider di servizi IT mette a disposizione del cliente l'applicazione **DMS**, ospitata nel **cloud marketplace AGID** e accessibile direttamente dal web, sollevando così l'utente dall'obbligo di installare nessun tipo di programma o app in locale; questo grazie, appunto, alla fruibilità consentita via cloud remoto.

In primo luogo per le Amministrazioni pubbliche che vedono semplificati e velocizzati una serie di adempimenti ma anche per le imprese che – a prescindere dalla regolazione di aspetti e fatti relativi alle procedure inerenti la loro attività commerciale – possono trovare in DMS un utile contenitore per l'espansione del loro ambito operativo e per la soluzione dei problemi di impresa.



KIT DMS BREVETTATO

Icona APP



APP gratuita sugli store



Chiodo ancoraggio



App DMS

Hardware Segnaposto BREVETTATO



Lettore Smart Card mercato



Smart Card



DMS PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, REGIONALE E NAZIONALE

Sono evidenti i vantaggi in termini di risparmio di materiali, tempo, personale di gestione (Polizia Amministrativa). Con uno strumento tecnologico integrato si avrebbe la situazione del mercato (e dei mercati) in tempi reali, il che consentirebbe anche un dialogo migliore con le imprese ed i consumatori. L'utilizzo dell'app consentirebbe peraltro una gestione efficace e immediata dei pagamenti dei tributi comunali dovuti.

DMS - Digital Market System

DMS - sistema mercato digitale - offre all'amministrazione comunale e alle imprese di commercio su area pubblica, un sistema digitale volto a velocizzare il controllo delle presenze sul posteggio, la firma presenza, l'assegnazione in spunta ed il pagamento suolo pubblico, che diverrebbe istantaneo, giornaliero, solo in base alla effettiva presenza.

L'adozione del sistema consentirebbe di :

- proseguire il percorso di transizione digitale della Pubblica Amministrazione, allo scopo di accorciare il divario esistente tra imprese, cittadini e amministrazione, digitalizzando e facendo proprie le ultime tecnologie avanzate, per agevolare privati e aziende nella fruizione dei servizi loro dedicati
- risparmiare in termini di acquisti software, licenze, aggiornamenti, spazi per memoria, manutenzione, attraverso il passaggio ad un sistema "a canone o consumo"
- un diverso impiego del personale. Sia la PM che il SUAP sarebbero alleggeriti da una serie di incarichi, mansioni e controlli, effettuati direttamente dal sistema e quindi liberi di dedicare meno tempo ed energie alle attività più istituzionali connesse ai mercati

- superare l'annoso problema delle irregolarità contributive degli operatori, attraverso un controllo puntuale e pressoché giornaliero delle posizioni, con divieto di apertura in caso di riscontri negativi
- garantire un flusso economico giornaliero alle casse dell'amministrazione, che a conclusione di ogni giornata vedrebbe accreditate sui propri conti le riscossioni effettuate
- si tratta di un servizio completo utile per risolvere tutte le operazioni inerenti la gestione dei mercati e le pratiche relative ; attraverso la digitalizzazione delle concessioni si crea una integrazione reale con gli uffici SUAP, con i controlli e il rilascio di diverse pratiche e delle concessioni stesse. Gestisce anche i servizi di controllo presenze e spunta, aggiornamento graduatorie, verifica certificati medici per assenza, nonché la parte comunicativa relativa ad avvisi, determine dirigenziali, avvisi di sospensione, sanzioni amministrative, interagendo con la pubblica amministrazione e fornendo informazioni in tempo reale
- garantire una gestione dei rifiuti sostenibile ; attraverso punti di deposito spazzatura, segnalati da targhette, leggibili tramite APP DMS per convalidarne la consegna



DMS PER SUAP



Applicativo DMS – Attraverso l'applicativo DMS i funzionari dello Sportello Unico Attività Produttive e la Polizia Municipale, tramite PC e TABLET, possono consultare l'archivio del database di tutti i mercati di competenza e visionarne i dati sullo svolgimento.

L'applicativo mostra in tempo reale l'attività di rilevamento presenze, pagamento dei tributi, lettura digitale della presenza e lista di assegnazione posteggi agli operatori della spunta, aggiornamento della loro graduatoria e a seguire tutte le vicende nell'arco della giornata fino alla chiusura con rilevamento consegna spazzatura e uscita dal mercato. Dall'elaborazione dei dati giornalieri, il software della piattaforma genera il rapporto di anomalie e lista infrazioni degli operatori, da visionare per confermarne l'invio, in automatico, delle eventuali sanzioni amministrative da parte della PM.

L'APPLICATIVO DMS, nella versione per gli uffici SUAP, è disponibile sul Cloud Marketplace AgID, scaricabile gratuitamente.

Il servizio viene abilitato a seguito della sottoscrizione di convenzione tra Amministrazione Comunale e Digital Market System s.r.l. Corrispettivo abbonamento a consumo.

DMS PER LA POLIZIA MUNICIPALE

Tablet DMS PM - Applicativo DMS per Polizia Municipale. È un livello previsto e dedicato alla Polizia Locale che comunica la situazione completa dell'operazione di rilievo presenze, dei pagamenti, della regolarità, dell'esito della spunta, dell'aggiornamento graduatorie, degli orari di entrata, di uscita, di consegna spazzatura, evidenziando eventuali irregolarità nella planimetria mercato interattiva.

Il tablet riceverà le notifiche di posizioni anomale e guiderà gli Agenti PM sul posteggio interessato per compiere le verifiche. Nel caso si riscontrassero delle irregolarità, con un'apposita sezione dell'applicativo, l'agente potrà procedere all'emissione del verbale già precompilato con i dati dell'impresa presenti nel database ed inviarlo alla PEC del titolare.



OPERAZIONI DMS

Di seguito si indicano le operazioni già possibili con l'utilizzo dell'applicativo DMS in via autonoma e / o in collaborazione con la Polizia Locale o con il SUAP

Operazioni di gestione svolte in sede di mercato

Polizia Municipale

-  1. Verifica delle presenze operatori concessionari entro l'orario previsto dai regolamenti comunali (presenza sul posto)
-  2. Inizio orario di vendita
-  3. Inizio operazioni spunta e verifica presenza operatori
-  4. Assegnazione posteggi liberi agli operatori alla spunta e incasso dei tributi sul suolo pubblico, laddove previsto o autorizzato
-  5. Operazioni di controllo mercato e sicurezza
-  6. Operazioni di verifica su operatori segnalati da SUAP
-  7. Operazioni di verifica operatori concessionari e spuntisti
-  8. Operazione di controllo fine mercato, (rispetto degli orari d'uscita e di liberazione dello stallo entro gli orari previsti)
-  9. Laddove predisposto conferimento della spazzatura negli appositi compattatori e accertamento della consegna

Operazioni gestione mercato svolte in ufficio

Polizia Municipale

-  1. Comunicazione ufficio SUAP lista di operatori assenti
-  2. Comunicazione ufficio SUAP lista di operatori presenti alla spunta
-  3. Comunicazione ufficio SUAP lista di posteggi assegnati alla spunta
-  4. Comunicazione ufficio TRIBUTI resoconto tributi riscossi alla spunta (laddove previsto)
-  5. Comunicazione ufficio SUAP verbali di verifica degli operatori
-   6. Gestione verbali d'ispezione e emissione sanzione amministrativa
-  7. Verifica lista firme conferimento immondizia ed eventuale emissione sanzione

Uffici SUAP

-  1. Aggiornamento assenze operatori concessionari
-  2. Verifiche certificati giustificativi e aggiornamento lista assenze
-  3. Aggiornamento graduatoria operatori alla spunta
-   4. Verifica verbali di ispezione e avvio eventuali procedimenti di sospensione o revoca
-   5. Avvio procedimenti (SCIA) subingressi : reintestazioni / cessazioni
-  6. Controllo regolarità contributiva (DURC o carta di esercizio)
-  7. Controllo storico versamenti tributi comunali
-   8. Comunicazione diniego SCIA
-   9. Rilascio Autorizzazioni / Concessioni
-   10. Comunicazioni revoca Concessione
-  11. Emanazione Determine Dirigenziali attinenti il commercio su area pubblica

Uffici TRIBUTI o Concessionario Esattore

-  1. Controlli versamenti canone unico
-  2. Segnalazione versamenti canone unico non corrisposti
-  3. Emissione bollettini versamento canone unico agli operatori concessionari
-  4. Avvisi agli operatori concessionari di mancato versamento canone unico
-  5. Emissione bollettini canone unico mercati straordinari (lista delle presenze PM)
-  6. Verifica versamenti canone unico mercati straordinari
-  7. Servizio Front Office per operatori concessionari che devono sanare le posizioni insolute

La legenda che segue espone le possibilità di ottimizzazione del servizio e delle diverse sinergie attivabili

Legenda operazioni svolte da:

-  Operazione espletata da DMS
-  Operazione espletata da DMS e PM / SUAP
-  Operazione espletata da PM / SUAP
-  Operazione espletata da DMS (in presenza delle necessarie norme regolamentari)

DMS PER LE AREE MERCATALI

Emerge da un'indagine condotta dal promotore di DMS, verso varie imprese leader nel campo tecnologico, un discreto interesse nell'immaginare e provvedere all'ammodernamento delle aree mercatali con il ricorso a strumenti tecnologici già esistenti e di futuro sviluppo, con lo scopo di migliorare l'immagine e la gestione degli eventi mercatali, di garantire maggiore sicurezza al loro svolgimento e nel contempo offrire alle Pubbliche Amministrazioni, alle imprese ambulanti, ai clienti frequentatori dei mercati, ai cittadini e ai turisti, la massima informazione e i miglior offerta di servizi innovativi.

Ed è questa la principale ragione di DMS, un collettore univoco di dialogo dati indispensabile alla transazione digitale del settore.

ESP - Event Safety Plan

PIANI DI SICUREZZA & SAFETY PER EVENTI ALL'APERTO A CARATTERE FIERISTICO

Per rendere completa la documentazione relativamente a quanto in vigore per il rispetto delle norme in materia di sicurezza, bisogna far riferimento alla normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla prevenzione dei rischi connessi con i luoghi di lavoro¹.

A tal proposito, è necessaria la redazione di un apposito piano con relative planimetrie che siano basate su modelli corrispondenti al territorio compresi i relativi sotto servizi e presidi in materia di sicurezza antincendio ove presenti.

Il Piano di gestione della Sicurezza, dell' Emergenza ed Evacuazione è lo strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire l'intervento dei soccorsi ed un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti dell'area e delle strutture.

¹ Vedi da ultimo a tal proposito DM 19 agosto 1996 recate l'approvazione della regola tecnica per la prevenzione degli incendi, il DM 10 marzo 1998 sui criteri generali della sicurezza antincendio e delle emergenze sui luoghi di lavoro, la Circolare cosiddetta Gabrielli 28 luglio 2017, il DPCM 23 febbraio 2020

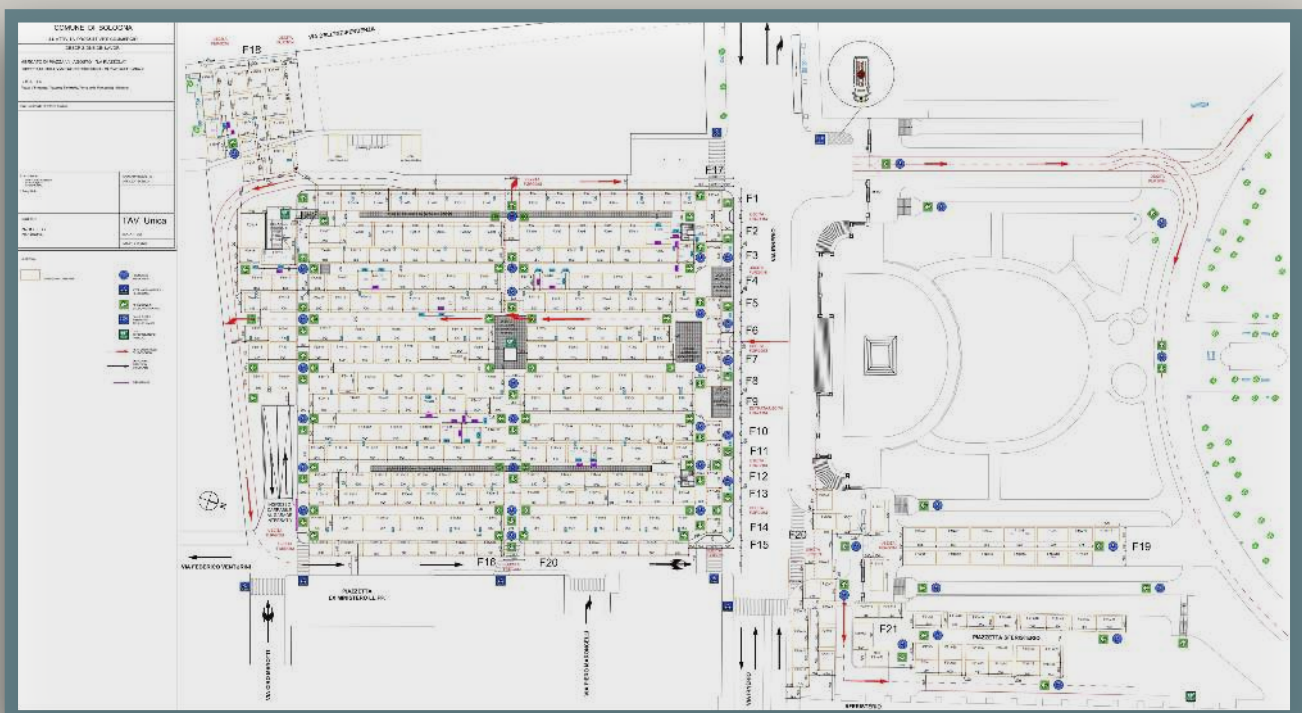
Esso tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- Salvaguardia dell'incolumità delle persone grazie alla prevenzione e alla limitazione dei pericoli che possono arrecare danni al pubblico;
- Coordinamento e gestione degli interventi degli operatori assegnati alla gestione dell'evento, definendo i comportamenti di ogni soggetto presente nell'area onde prevenire e salvaguardare la propria incolumità ed evitare possibili danni ai luoghi, ai beni e alle strutture;
- Definizione dei singoli compiti da affidare al personale che opera all'interno dell'area della manifestazione e da svolgere durante le fasi di emergenza;
- Individuazione delle criticità all'interno dell'area dell'evento che possono minare il corretto svolgimento della manifestazione e delle modalità di pronto intervento per rimuoverle;
- Intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario, come da specifico Piano di Soccorso Sanitario.

In tale ottica dovrà essere redatto un piano, nel quale si provvederà inoltre a:

- Redigere le mappe dell'area con evidenziazione delle vie di soccorso;
- Predisporre la segnaletica informativa;
- Individuare e segnalare linee telefoniche e ponti radio dedicati all'emergenza;
- Predisporre i protocolli operativi scritti per la disciplina dei singoli interventi.

Pianta area mercato in sicurezza



Regolarizza, digitalizza, mette in sicurezza e attrezza con defibrillatori le aree mercato.

